

BOZZA v0.4 — DA RIVEDERE INSIEME PRIMA DELLA FIRMA

Scrittura privata tra soci — con commentario

Versione di lettura: ogni articolo è seguito dalla sua spiegazione in parole semplici. Il commentario non fa parte dell'accordo.



Bozza redatta per fissare per iscritto quanto concordato a voce. **Non è consulenza legale né fiscale.** Prima della firma va letta dal commercialista, in particolare l'**art. 7**. I campi vanno compilati; i punti marcati **[DA DECIDERE]** richiedono una scelta dei soci.

I blocchi  **Commentario** spiegano ogni articolo in parole semplici. Non fanno parte dell'accordo e vengono tolti dalla versione da firmare. Vivono dentro l'articolo che spiegano: se un articolo viene tolto o rinominato, il suo commento lo segue.

Le parti

Gianluca Iaconeta, nato a il , residente in , C.F.

e

Luigi Zerulo, nato a il , residente in , C.F.

di seguito insieme "i Soci" e ciascuno "il Socio".

Premesse

- a) I Soci intendono realizzare insieme il progetto denominato **GEM**: l'accoglienza a Manfredonia di un gruppo di ragazzi spagnoli post-diploma — allo stato **36 ospiti** in camera singola per **90 notti**, dal **01/03/2027** al **30/05/2027** — per conto della capofila spagnola (*ragione sociale, da compilare*), di seguito "la Capofila", a fronte di un corrispettivo concordato a voce di **2.000 € netti per ospite** (IVA inclusa se dovuta, commissioni bancarie a carico della Capofila), pagabile 80 % all'arrivo e 20 % alla consegna della documentazione finale. Il numero di ospiti è indicativo e potrà variare.
- b) Il progetto è descritto nel **Documento di progetto** allegato (Allegato A), che i Soci dichiarano di condividere integralmente.
- c) I Soci hanno convenuto di dividere in parti uguali il **margine** del progetto e vogliono regolare per iscritto ruoli, gestione del denaro, decisioni e imprevisti.
- d) **Stato del progetto alla data della firma** — *da compilare al momento della firma, barrando la casella che corrisponde alla situazione reale*:

Elemento	Stato alla firma
Contratto scritto con la Capofila	☐ non ancora esistente · ☐ firmato il
Identità giuridica della Capofila	☐ non verificata · ☐ verificata: ragione sociale , VAT , verifica VIES del
Penali e minimo garantito di ospiti	☐ non concordati · ☐ concordati, art. del contratto con la Capofila

Elemento	Stato alla firma
Regime IVA (7-ter / 7-quater)	☐ parere del commercialista non ancora acquisito · ☐ parere acquisito il _____.
Costi di progetto (alloggio, transfert, mobility)	☐ non stimati · ☐ stimati in _____ € per ospite, come da Allegato C
Età degli ospiti	☐ non comunicata · ☐ comunicata: tutti maggiorenni · ☐ comunicata: _____ minorenni

I Soci sono consapevoli di ciò che alla data della firma risulta ancora aperto e assumono gli impegni che seguono anche per governare le fasi non ancora definite.

Tutto ciò premesso, i Soci convengono quanto segue. Le premesse e l'Allegato A sono parte integrante dell'accordo.

COMMENTARIO Le premesse dicono *perché* firmate e *in che situazione*. Non sono decorazione: l'ultima riga le rende parte dell'accordo, quindi se un giorno si discute su cosa intendevate, si parte da qui. La tabella d) fotografa cosa era ancora aperto il giorno della firma — così nessuno potrà dire "non lo sapevo".

Art. 1 — Oggetto e durata

1. Il presente accordo regola i rapporti tra i Soci per la realizzazione del progetto GEM, dalla firma fino alla **chiusura contabile** del progetto: incasso dell'ultima tranche (o accertamento definitivo del suo mancato incasso), pagamento di ogni costo, ripartizione finale del margine.
2. L'accordo riguarda **esclusivamente** il progetto GEM. Non costituisce società tra i Soci né si estende ad altre attività di ciascuno.

COMMENTARIO Delimita il perimetro: solo GEM, dalla firma fino all'ultimo euro incassato o perso. Il comma 2 è importante: **non state costituendo una società**. Siete due persone che regolano un affare specifico. Questo evita adempimenti pesanti, ma significa anche che verso l'esterno esiste solo il Socio Firmatario.

Art. 2 — Ruoli

1. **Socio Firmatario** è **Gianluca Iaconeta**. Egli:
 - firma il contratto con la Capofila e ogni sua modifica;
 - emette le fatture alla Capofila con la propria posizione fiscale;
 - è titolare del **conto dedicato** di cui all'art. 4;
 - è l'interlocutore della Capofila per gli aspetti contrattuali ed economici.
2. **Luigi Zerulo**, di seguito **Socio Operativo**, ha **pari diritto** nelle decisioni di cui all'art. 8 e **pari diritto** al margine di cui all'art. 6, e svolge i compiti operativi assegnati nell'Allegato A.
3. Il Socio Firmatario **non può** modificare le condizioni economiche con la Capofila (corrispettivo, numero di ospiti, struttura dei pagamenti, penali) senza il consenso scritto del Socio Operativo.
4. La distribuzione dei compiti operativi è quella dell'Allegato A e può essere modificata d'accordo tra i Soci con semplice scambio di email.
5. I Soci riconoscono come **apporti equivalenti**, ai fini della ripartizione paritaria del margine: per il Socio Operativo, il contratto con la Capofila e il supporto al progetto; per il Socio Firmatario, la firma, la fatturazione, la tenuta del conto e il **lavoro sul posto** durante i 90 giorni.

COMMENTARIO Chi fa cosa. Gianluca firma, fattura e tiene il conto: verso la capofila esiste solo lui. Luigi ha gli stessi diritti *tra voi* (decisioni, metà del margine) ma non compare verso terzi. Il comma 3 è la tutela di Luigi: Gianluca non può cambiare prezzo, numero di ospiti o penali con la capofila senza il suo sì scritto — altrimenti chi firma potrebbe decidere da solo il destino dei soldi di entrambi. Il comma 5 mette per iscritto *perché* il 50/50 è equo: Luigi porta il contratto e il supporto, Gianluca il lavoro sul posto per 90 giorni oltre a firma e conto. Il tempo di chi lavora sul posto è un apporto, non un costo da rimborsare (art. 6.3).

Art. 3 — Nessun impegno prima della firma con la Capofila

1. Fino alla firma del contratto con la Capofila, nessuno dei Soci assume, in nome proprio o del progetto, impegni economici vincolanti verso immobili, strutture ricettive o fornitori: niente caparre, niente prenotazioni non revocabili gratuitamente.
2. Sono consentite richieste di preventivo, verifiche di disponibilità e opzioni gratuite.
3. Chi viola il comma 1 risponde **da solo** dei costi che ne derivano, salvo che l'altro Socio abbia acconsentito per iscritto.

COMMENTARIO La regola più importante nella fase attuale. I costi degli immobili si impegnano *prima* dell'incasso e in gran parte non si recuperano: se uno di voi versa caparre e poi la capofila sparisce, la perdita è secca. Il comma 3 dice chi paga in quel caso: **chi ha corso il rischio da solo**. Preventivi e opzioni gratuite restano liberi.

Art. 4 — Conto dedicato e trasparenza

1. Il Socio Firmatario apre, o destina, un **conto intestato al soggetto che fattura**, usato **esclusivamente** per il progetto: vi affluiscono gli incassi dalla Capofila e da esso partono i pagamenti ai fornitori e le distribuzioni ai Soci.
2. Se il conto è intestato a un Socio persona fisica, il Socio Firmatario ne carica l'**estratto conto** nella cartella Drive del progetto **entro il giorno 5 di ogni mese** (o concede l'accesso in sola lettura, se la banca lo consente). Se il conto è intestato a una società, è accessibile in lettura a entrambi i Soci.
3. Ogni movimento è registrato nel **registro condiviso** dei movimenti (Allegato B) **entro 3 giorni** da chi lo ha effettuato. Un movimento non registrato non è opponibile all'altro Socio.
4. Il Socio Firmatario **non preleva** dal conto se non a titolo di *Distribuzione* ai sensi dell'art. 6 o di *rimborso* ai sensi dell'art. 5, entrambi registrati.

COMMENTARIO Un conto solo, usato solo per GEM, intestato a chi fattura. Se il conto è di Gianluca come persona, ogni mese l'estratto finisce nel Drive del progetto, così Luigi lo vede sempre; se il conto sarà di una società, lo vedono entrambi direttamente. Il comma 3 lega tutto al registro condiviso: **un movimento che non è nel registro non conta** — è la regola che rende i conti verificabili da entrambi senza doversi fidare a parole. Il comma 4 vieta prelievi "informali".

Art. 5 — Anticipazione dei costi e piano di cassa

1. I costi che maturano **prima** dell'incasso della tranche dell'80 % (caparre agli immobili, spese di costituzione) sono anticipati **in parti uguali dai due Soci**.
2. Ogni anticipazione è registrata nel registro con la dicitura *anticipo Socio X* e costituisce **credito verso il progetto**, non verso l'altro Socio.
3. Gli anticipi sono **rimborsati a ciascun Socio per l'importo esatto anticipato** dopo l'incasso della tranche dell'80 % e il pagamento dei costi maturati, e comunque **prima di qualsiasi distribuzione** di margine. Il conto consuntivo ne dà evidenza.

4. Non esiste una cassa precostituita: i Soci versano **all'occorrenza**, in parti uguali e **con fondi propri**, quanto serve secondo il piano di cassa; riprendono quanto versato all'arrivo della prima tranche, ai sensi del comma 3.
5. Prima della firma con la Capofila i Soci redigono insieme un **piano di cassa**: quali costi maturano in quali date, con quali fondi si coprono. Il piano è allegato al registro.

COMMENTARIO Le caparre agli immobili maturano prima che arrivi l'80 %: qualcuno deve anticipare. I soci hanno deciso (16/09) di farlo **in parti uguali**. Chi anticipa è *creditore del progetto*, non dell'altro socio; riprende **esattamente quanto ha versato** appena arriva l'80 % e sono pagati i costi maturati, comunque prima che il margine venga diviso. Non c'è una cassa messa da parte prima (comma 5): si versa quando serve, in parti uguali. Proprio per questo il piano di cassa (comma 4) serve: dice in anticipo quanti soldi servono e quando.

Art. 6 — Margine e ripartizione 50/50

1. **Margine** = *Ricavi effettivamente incassati* dalla Capofila – *Costi di progetto*.
2. Sono **Costi di progetto**, e riducono il margine, esclusivamente: a) alloggio degli ospiti (canoni, caparre non restituite, utenze e pulizie se non incluse); b) transfert e mobility; c) imposte di soggiorno e oneri amministrativi legati agli immobili; d) spese bancarie del conto dedicato; e) compensi professionali riferibili al progetto (commercialista, eventuale consulenza legale per il contratto), nella quota concordata; f) **l'IVA eventualmente dovuta** sull'operazione se, contrariamente all'impostazione attuale, il servizio fosse qualificato ai sensi dell'art. 7-quater DPR 633/72 e il corrispettivo restasse "netto" per la Capofila; g) i costi imprevisi approvati ai sensi dell'art. 9; h) i danni causati dagli ospiti **non recuperati** dalla Capofila.
3. **Non sono Costi di progetto**: le imposte sui redditi del Socio Firmatario, il tempo dedicato da ciascun Socio, le spese personali di spostamento salvo diverso accordo scritto, costi di altre attività dei Soci.
4. Il margine è ripartito **50 % a ciascun Socio**.
5. **Tempi di distribuzione**:
 - dopo l'incasso della tranche dell'80 % **non si distribuisce margine**: il conto serve a pagare i costi maturati e arretrati e a rimborsare gli anticipi dei Soci (art. 5);
 - il margine è distribuito in **un'unica soluzione**, entro **30 giorni** dall'incasso della tranche del 20 %, o dal momento in cui il suo mancato incasso è definitivo ai sensi dell'art. 10.
6. Ogni distribuzione avviene con bonifico dal conto dedicato, in pari importo ai due Soci nello stesso giorno, ed è registrata come *Distribuzione*.

COMMENTARIO Definisce la parola "margine", che altrimenti ognuno interpreta a modo suo. L'elenco dei costi al comma 2 è **chiuso**: se una spesa non è in elenco, non riduce il margine. La lettera f) merita attenzione: se il commercialista dice che l'IVA è dovuta (rischio 7-quater) e il prezzo resta "netto" per la capofila, quell'IVA la pagate voi ed è un costo del progetto. Il comma 5 regola *quando* si divide: **mai prima della fine**. Con l'80 % si pagano i costi e si restituiscono gli anticipi ai soci; il margine si divide una volta sola, dopo il 20 % (o quando è certo che non arriverà). È la scelta più prudente: non si distribuiscono soldi che poi potrebbero servire.

Art. 7 — Modalità con cui il Socio Operativo riceve la propria quota

1. Poiché fattura alla Capofila il solo Socio Firmatario, il trasferimento del 50 % del margine al Socio Operativo deve avvenire con un **titolo fiscalmente valido per entrambi**.
2. La modalità è **[DA DECIDERE col commercialista]** tra, a titolo di esempio:
 - ☐ fattura (o altro documento fiscale idoneo) emessa dal Socio Operativo al Socio Firmatario per i servizi resi al progetto, di importo pari alla quota di margine;
 - ☐ contratto di **associazione in partecipazione** con apporto d'opera;

- ☐ altra forma indicata dal commercialista.
3. Gli **oneri fiscali** che ciascuna modalità comporta per l'uno o per l'altro Socio sono valutati **prima** della scelta; se una modalità sposta un carico fiscale su un solo Socio, i Soci concordano un correttivo per iscritto in modo che il risultato netto resti **sostanzialmente paritario**.
 4. Fino alla definizione di questo articolo **non si effettuano distribuzioni**, salvo il rimborso degli anticipi di cui all'art. 5.

COMMENTARIO Alla capofila fattura solo Gianluca: i 72.000 € sono ricavi suoi per il fisco. Girare metà del margine a Luigi con un semplice bonifico crea un problema a entrambi — Gianluca paga le tasse su tutto, Luigi riceve soldi senza un documento che li giustifichi. Serve un **titolo**: una fattura di Luigi, un contratto di associazione in partecipazione, o altro. Quale, lo dice il commercialista, perché ogni strada costa tasse diverse.

Il comma 3 protegge il 50/50 *reale*. Esempio con numeri ipotetici, margine 30.000 €, 15.000 € a testa sulla carta:

	Socio Firmatario	Socio Operativo
Quota lorda	15.000 €	15.000 €
Tasse sulla propria quota (ipotesi 26,7 %)	-4.005 €	-4.005 €
Oneri <i>aggiuntivi</i> dovuti alla modalità scelta	0 €	-1.800 €
Netto senza correttivo	10.995 €	9.195 €
Correttivo: quota lorda spostata	-1.228 €	+1.228 €
Netto con correttivo	10.095 €	10.095 €

Il correttivo compensa **solo** gli oneri causati dalla modalità (i 1.800 €), non le tasse personali di ciascuno, che restano affare di ciascuno. Il calcolo è nel foglio Google "GEM — Esempio art. 7": cambiando i numeri in blu si vede l'effetto. Il comma 4 blocca i prelievi finché la strada non è scelta: sistemare *dopo* un bonifico già fatto è il modo classico per creare il problema.

Art. 8 — Decisioni

1. Richiedono il **consenso di entrambi i Soci**, espresso per iscritto (email o messaggio nel canale concordato, conservato): a) firma e ogni modifica del contratto con la Capofila; b) scelta degli immobili e firma dei relativi contratti; c) spese non previste dal piano di cassa, ai sensi dell'art. 9; d) avvio di azioni legali o transazioni; e) ammissione di ospiti oltre il numero contrattuale, o riduzione del numero; f) modifiche al presente accordo.
2. Le decisioni ordinarie nelle aree assegnate dall'Allegato A spettano al Socio responsabile, che ne informa l'altro.
3. In caso di **disaccordo** su una decisione di cui al comma 1, i Soci si incontrano entro 7 giorni; se il disaccordo persiste, si astengono dall'agire e, se la questione è urgente e il non agire produce un danno, prevale la soluzione che **non aumenta l'esposizione economica** del progetto.
4. Ogni decisione rilevante è annotata nel **log delle decisioni** della repository.

COMMENTARIO Elenca le decisioni che **nessuno dei due può prendere da solo**: contratto con la capofila, immobili, spese sopra soglia, cause legali, cambi nel numero di ospiti, modifiche a questo accordo. Tutto il resto lo decide chi è responsabile dell'area. Il comma 3 dice cosa fare se non siete d'accordo: prima ci si parla; se non basta, non si agisce; se non agire fa danno, vince la scelta che **rischia meno soldi**. Il comma 4 collega ogni decisione al log nella repository.

Art. 9 — Spese

1. **Non è fissata una soglia di spesa.** Il Socio responsabile dell'area decide e paga dal conto dedicato (o anticipa, art. 5) le spese necessarie, con l'impegno di **contenerle al minimo**, registrando entro 3 giorni.
2. Le spese **non previste dal piano di cassa** (Allegato C) o estranee all'elenco dell'art. 6.2 richiedono il consenso di entrambi **prima** dell'impegno.

COMMENTARIO I soci hanno scelto (16/09) di **non fissare una soglia**: chi gestisce un'area spende quel che serve, il meno possibile, e lo registra entro 3 giorni. Il freno resta nel comma 2: quello che non era nel piano di cassa, o non è un costo di progetto secondo l'art. 6.2, si decide in due prima di impegnarsi.

Art. 10 — Mancato incasso e rischi

1. Se la Capofila **non paga**, in tutto o in parte, il mancato incasso è **a carico di entrambi i Soci al 50 %**: riduce il margine e, se il margine diventa negativo, la perdita è coperta in parti uguali. 1-bis. I Soci intendono contenere la perdita possibile entro **1.000 € ciascuno [DA CONFERMARE dopo il contratto con la Capofila]**. A tal fine, prima dell'incasso della tranche dell'80 % i costi impegnati non superano complessivamente **2.000 €**, salvo consenso scritto di entrambi, che vale come accettazione di una perdita possibile maggiore.
2. Le spese per il **recupero del credito** sono Costi di progetto, decise ai sensi dell'art. 8.
3. Il mancato incasso della tranche del 20 % si considera **definitivo** quando: la Capofila lo ha rifiutato per iscritto e i Soci hanno deciso di non agire; oppure sono trascorsi mesi dalla scadenza senza incasso e senza azione in corso.
4. Se il numero di ospiti si riduce o il progetto viene annullato, i costi già sostenuti e non recuperabili sono Costi di progetto, salvo l'art. 3.3.
5. Ciascun Socio risponde **da solo** dei danni causati da sua colpa grave o dolo.

COMMENTARIO Cosa succede se la capofila non paga: la perdita è **al 50/50**, come il guadagno. Il comma 1-bis traduce l'intenzione dei soci di non perdere più di 1.000 € a testa. Attenzione: un tetto scritto *tra voi* non cancella i debiti verso terzi — se avete impegnato 10.000 € di caparre e la capofila sparisce, il proprietario li vuole comunque, e il socio che ha firmato ne risponde. L'unico modo perché il tetto funzioni è **non impegnare più di 2.000 € prima dell'80 %**: è quello che dice il comma. Oltre, serve il sì scritto di entrambi, che vale come accettazione del rischio maggiore. Le spese per recuperare il credito sono costi di progetto e si decidono insieme. Il comma 3 dice quando il 20 % si considera *definitivamente* perso — serve per chiudere i conti e fare il saldo (art. 6.5) invece di aspettare all'infinito. Il comma 5 esclude dal 50/50 i danni causati da colpa grave o dolo di uno dei due.

Art. 11 — Impedimento, recesso, inadempimento

1. **Prima della firma con la Capofila**, ciascun Socio può recedere con comunicazione scritta: gli sono rimborsati gli anticipi registrati, nulla altro è dovuto, e l'altro Socio è libero di proseguire da solo o con terzi.
2. **Dopo la firma con la Capofila**, il recesso non è ammesso se non per **grave impedimento** (salute, forza maggiore). In tal caso il Socio impedito conserva il diritto alla propria quota di margine **ridotta in proporzione** alla parte di progetto non svolta, secondo un criterio da concordare per iscritto entro 30 giorni; in mancanza di accordo, la quota è ridotta in proporzione ai giorni di soggiorno trascorsi rispetto ai 90 complessivi.
3. Se un Socio **non adempie** agli impegni dell'Allegato A e, dopo richiesta scritta, non vi provvede entro 15 giorni, l'altro Socio può assumere i compiti mancanti e i costi che ne derivano (anche il compenso a terzi) sono addebitati alla quota del Socio inadempiente.
4. In caso di **decesso** di un Socio, gli eredi hanno diritto alla quota di margine maturata secondo il criterio del comma 2.

COMMENTARIO Le cose spiacevoli che vanno scritte prima. Questo articolo riguarda il recesso di **uno dei due soci**, non quello della capofila: se la capofila può o non può uscire dal contratto lo decide il contratto B2B con lei (domanda 20 della lista), non questa scrittura. **Prima della firma con la capofila** ci si può ritirare: rimborso degli anticipi e basta. **Dopo**, no, salvo impedimento grave — e in quel caso la quota si riduce in proporzione al lavoro non svolto. Il comma 3 gestisce il socio che non fa la sua parte: l'altro può sostituirlo e i costi vanno a carico di chi non ha adempiuto. Il comma 4 tutela gli eredi.

Art. 12 — Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra i Soci rilevanti per il presente accordo sono valide se inviate per **email** agli indirizzi: _____ e _____, oppure annotate nella repository del progetto.
2. Una comunicazione verbale o telefonica ha effetto solo se **confermata** con uno dei mezzi del comma 1 entro 48 ore.

COMMENTARIO Stabilisce quali comunicazioni "contano": email agli indirizzi indicati, o annotazioni nella repository. Una telefonata vale solo se confermata per iscritto entro 48 ore. È la regola che evita il "ma io te l'avevo detto".

Art. 13 — Allegati

- **Allegato A** — Documento di progetto (`documento-di-progetto.md`)
- **Allegato B** — Registro dei movimenti economici (Google Foglio, link in `../04-pagamenti/movimenti-economici.md`)
- **Allegato C** — Piano di cassa (art. 5.4), da redigere prima della firma con la Capofila

COMMENTARIO Elenca i documenti che fanno parte dell'accordo. L'Allegato A è il documento di progetto (cosa fate); il B è il registro dei movimenti (i soldi); il C è il piano di cassa, ancora da scrivere. Firmando la scrittura, firmate anche gli allegati.

Art. 14 — Legge applicabile e controversie

1. Il presente accordo è regolato dalla **legge italiana**.
2. Per ogni controversia i Soci tentano prima una **conciliazione** diretta, poi con l'aiuto di un terzo di comune fiducia, entro 60 giorni. In mancanza, è competente il **Foro di** _____.

COMMENTARIO Legge italiana e, prima di qualunque causa, l'obbligo di provare a mettersi d'accordo — da soli, poi con una persona di fiducia comune, entro 60 giorni. Il foro (**da compilare**) conta solo se tutto il resto fallisce.

Art. 15 — Disposizioni finali

1. Modifiche e integrazioni sono valide solo **per iscritto**, firmate da entrambi.
2. L'invalidità di una clausola non travolge le altre; i Soci la sostituiscono con una di effetto equivalente.
3. L'accordo è redatto in **due originali**, uno per Socio. Ai fini della **certezza della data**, i Soci possono scambiarsi il documento firmato via **PEC** o firmarlo digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: _____

Gianluca Iaconeta

Luigi Zerulo

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. i Soci dichiarano di approvare specificamente gli artt. 3.3, 6, 7, 10 e 11.

Gianluca Iaconeta

Luigi Zerulo

COMMENTARIO

Clausole di chiusura: modifiche solo scritte e firmate da entrambi; se una clausola è invalida le altre restano; due originali. L'ultimo comma spiega come dare **data certa** al documento — PEC o firma digitale — utile se un giorno servisse dimostrare *quando* avete firmato.